

BASE COMPLETA

Direito Processual do Trabalho

M19 — Ações Especiais I: IAFG e Ação Rescisória

Resumo Estratégico

Conteúdo consolidado a partir do módulo validado e das fontes originais F17 e F18.
Sem atualização jurídica externa nesta etapa.

BASE COMPLETA · M19

Fontes originais validadas

F17 — *Ação Rescisória no Processo do Trabalho*, Gustavo Deitos, 81 páginas. Fonte principal da Parte II.

F18 — *IDPJ, IAFG, Responsabilidade do Sócio e Reconvenção*, Gustavo Deitos, 63 páginas. Utilizada exclusivamente no capítulo de IAFG (Parte I).

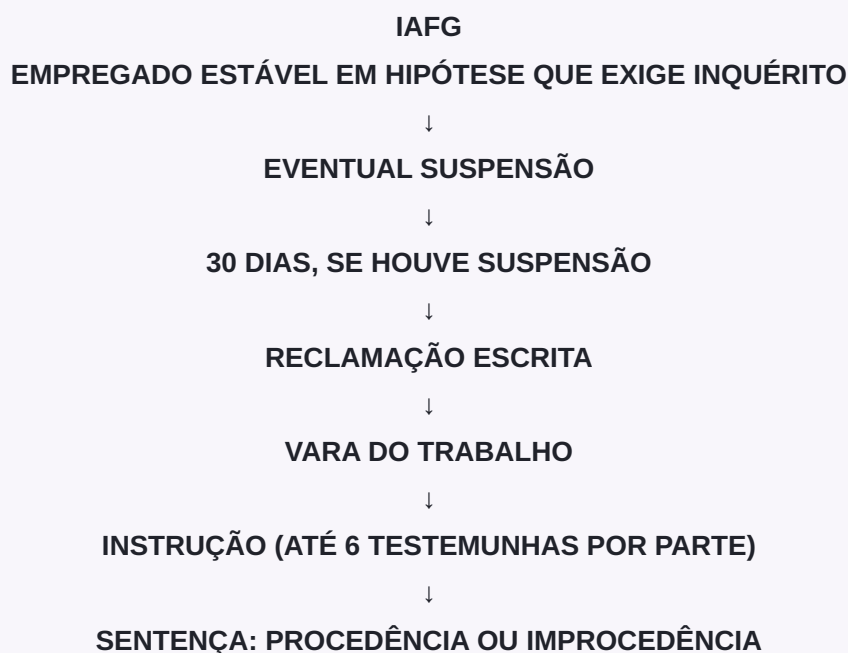
Regra de fidelidade: nenhuma atualização legislativa ou jurisprudencial externa foi incorporada silenciosamente.

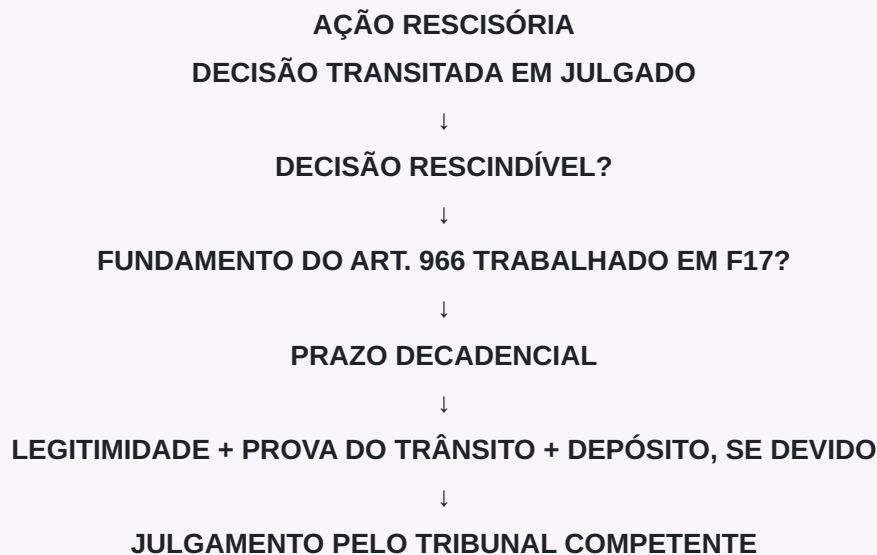
1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER

O M19 reúne duas ações especiais de lógica muito diferente. No **IAFG**, o foco é a apuração judicial de falta grave para ruptura do vínculo de empregado estável nas hipóteses em que o inquérito é exigido. Na **Ação Rescisória**, o foco é desconstituir decisão transitada em julgado quando presente uma das causas taxativas trabalhadas pela fonte.

Ideia de prova: IAFG = estabilidade + falta grave + procedimento especial. Rescisória = coisa julgada + fundamento taxativo + prazo decadencial + requisitos de admissibilidade.

2. MAPA MENTAL





3. TEORIA ESSENCIAL

3.1. IAFG

CONCEITO-CHAVE

Procedimento especial trabalhista proposto pelo empregador para obter a resolução judicial do contrato do empregado estável por falta grave, quando a estabilidade exige essa via.

REGRA

A petição é **escrita**. Havendo suspensão do empregado, o empregador dispõe de **30 dias**, contados da suspensão. F18 trata o prazo como **decadencial**.

EXCEÇÃO / PONTO SENSÍVEL

A suspensão é faculdade, e não pressuposto processual indispensável. Sem suspensão, F18 preserva divergência doutrinária: **2 anos** (Bezerra Leite) x **5 anos** (Mauro Schiavi). Não escolher uma corrente como regra fechada.

COMPETÊNCIA E PROVA

A fonte indica a **Vara do Trabalho**, observadas as regras territoriais trabalhistas. No IAFG, cada parte pode indicar até **6 testemunhas**.

DESTINATÁRIOS

F18 indica como destinatários obrigatórios, entre outros: dirigente sindical; representante dos trabalhadores no Conselho Curador do FGTS; dirigente de cooperativa de empregados; representante dos trabalhadores no CNPS; e, segundo corrente doutrinária mencionada, representante dos trabalhadores em CCP. Para gestante, acidentado, membro da CIPA e estável por norma coletiva, a fonte afasta a necessidade do IAFG.

CONSEQUÊNCIA

A ação tem **natureza dúplice**. A improcedência pode conduzir à reintegração sem reconvenção. Se a reintegração for desaconselhável, a fonte trabalha a conversão em indenização, com apoio no art. 496 da CLT e na Súmula 396, II.

PEGADINHA

Suspensão não é requisito de existência do IAFG; é, na lógica da fonte, o marco legal do prazo de 30 dias.

3.2. Ação Rescisória

CONCEITO-CHAVE

Ação autônoma de natureza especial destinada à desconstituição da coisa julgada material. Não é recurso.

REGRA

Em regra, ataca decisão de mérito transitada em julgado. F17 também preserva as exceções do art. 966, § 2º, para decisões sem mérito que impeçam nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente.

DECISÕES E ATOS HOMOLOGATÓRIOS

Termo de conciliação é tratado pela Súmula 259 como impugnável por rescisória. Já atos meramente homologatórios de adjudicação/arrematação não comportam rescisória (Súmula 399, I). Homologação de cálculos só pode comportar rescisão quando houver efetivo enfrentamento das questões da conta (Súmula 399, II).

COMPETÊNCIA

A rescisória trabalhista é julgada por **tribunais**: sentença de primeiro grau → TRT; acórdão do TRT → próprio TRT; decisão do TST → TST, observada a organização interna indicada pela fonte. A Súmula 192 é decisiva para identificar qual decisão efetivamente examinou o mérito.

FUNDAMENTOS DO ART. 966 TRABALHADOS EM F17

1. prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
2. impedimento ou incompetência absoluta;
3. dolo, coação, simulação ou colusão;
4. ofensa à coisa julgada;
5. violação manifesta de norma jurídica;
6. prova falsa;
7. prova nova;
8. erro de fato.

NÃO CONFUNDA

Impedimento e incompetência absoluta podem fundamentar rescisória. A fonte afasta, nesse recorte, suspeição e incompetência relativa como fundamentos autônomos equivalentes.

VIOLAÇÃO MANIFESTA

F17 enfatiza que rescisória fundada em violação normativa não serve a simples reexame de fatos e provas (Súmula 410). Na hipótese do inciso V, a norma manifestamente violada deve ser indicada na inicial (Súmula 408). O pronunciamento explícito se refere à matéria e ao enfoque jurídico, e não necessariamente ao número do artigo (Súmula 298).

PROVA NOVA

A prova pode ser cronologicamente antiga: deve já existir, mas ser ignorada ou de utilização impossível, e ser apta, por si só, a conduzir a resultado favorável. Negligência em utilizar documento conhecido não basta (Súmula 402).

ERRO DE FATO

A premissa fática deve ser incontroversa e incompatível com a realidade dos autos. Não se confunde com conclusão judicial obtida após valoração de prova.

PRAZO

Regra geral: **2 anos**, de natureza decadencial. A Súmula 100 disciplina o termo inicial em diversas situações. Para prova nova, F17 registra prazo de **2 anos da descoberta**, observado limite máximo de **5 anos** do trânsito em julgado da última decisão.

REQUISITOS PROCESSUAIS CENTRAIS

- prova do trânsito em julgado;
- legitimidade do art. 967;
- depósito prévio de **20% do valor da causa**, quando exigível, segundo art. 836 da CLT trabalhado pela fonte;
- representação por advogado: o jus postulandi não alcança a rescisória (Súmula 425).

REVELIA, TUTELA E LITISCONSÓRCIO

Pode haver revelia, mas ela não produz confissão ficta na rescisória (Súmula 398). O ajuizamento não suspende automaticamente a decisão rescindenda; tutela provisória pode fazê-lo (Súmula 405). Na Súmula 406, o polo passivo é necessário e o ativo é facultativo, no recorte da fonte.

4. LEI SECA ESSENCIAL

Dispositivo	Regra essencial	Como cai
CLT, art. 853	IAFG por reclamação escrita; 30 dias da suspensão	prazo e forma da petição
CLT, art. 494	suspensão é facultativa; despedida depende do resultado do inquérito	suspensão não é requisito absoluto
CLT, art. 821	no inquérito, até 6 testemunhas por parte	número clássico de prova
CLT, art. 836	ação rescisória trabalhista e depósito prévio de 20%, ressaltadas hipóteses de dispensa trabalhadas pela fonte	não aplicar 5% do CPC automaticamente

Dispositivo	Regra essencial	Como cai
CPC, art. 966	causas taxativas de rescindibilidade	identificar fundamento correto
CPC, art. 966, § 2º	certas decisões sem mérito também podem ser rescindidas	exceção à regra da decisão de mérito
CPC, art. 967	legitimados ativos	parte, sucessor, terceiro jurídico, MP e intervenção obrigatória
CPC, art. 969	rescisória não suspende automaticamente a decisão	tutela provisória como exceção
CPC, art. 975	prazo da rescisória	2 anos; regra especial de prova nova

5. PRAZOS E NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Número	O que significa
30 dias	IAFG, da suspensão do empregado, quando houver
6	testemunhas por parte no IAFG
2 anos	prazo geral da ação rescisória
2 anos da descoberta	regra especial da prova nova
5 anos	limite máximo ligado à prova nova, segundo F17
15 dias	prazo para juntar prova do trânsito quando o relator determina a correção, conforme Súmula 299 citada
20%	depósito prévio trabalhista, quando devido
1.000 salários-mínimos	teto do depósito mencionado por F17

6. COMPARATIVOS

IAFG x Ação Rescisória

IAFG	Ação Rescisória
empregador busca ruptura judicial do vínculo estável por falta grave	busca desconstituir decisão transitada em julgado
petição escrita	ação autônoma em tribunal
30 dias da suspensão, se houver	2 anos, em regra

IAFG	Ação Rescisória
até 6 testemunhas por parte	foco em decisão rescindível e fundamento taxativo
natureza dúplice	juízo rescindente e possível novo julgamento

Rescindível x não rescindível

Situação	Regra da fonte
decisão de mérito transitada	em tese rescindível, se houver fundamento legal
decisão sem mérito que impede nova demanda/recurso	pode ser rescindível
adjudicação/arrematação meramente homologada	rescisória incabível
homologação de cálculos com enfrentamento efetivo	pode comportar rescisão

7. JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL

- **OJ 137/SDI-II:** suspensão do empregado no contexto do IAFG. **Regra prática:** a fonte reconhece direito do empregador de manter a suspensão até decisão final. **Pegadinha:** não transformar o ponto em requisito de ajuizamento.
- **Súmula 396, II:** conversão de reintegração em indenização na hipótese tratada. **Pegadinha:** a fonte afasta extra petita.
- **Súmula 192:** competência da rescisória depende de qual decisão efetivamente examinou o mérito. **Pegadinha:** “não conhecimento” no TST pode, em certas situações descritas, conter exame de mérito.
- **Súmula 298:** pronunciamento explícito. **Regra prática:** importa a matéria/enfoque, não a simples numeração do dispositivo.
- **Súmula 402:** prova nova pode ser cronologicamente velha. **Pegadinha:** negligência não vira prova nova.
- **Súmula 100:** decadência. **Regra prática:** disciplina o termo inicial e situações especiais.
- **Súmula 299:** trânsito em julgado. **Regra prática:** deve existir no ajuizamento e ser comprovado.
- **Súmula 398:** revelia não produz confissão ficta na rescisória.
- **Súmula 405:** tutela provisória pode suspender os efeitos/execução da decisão rescindenda.
- **Súmula 406:** litisconsórcio passivo necessário e ativo facultativo no recorte da fonte.

8. MÓDULO EM 1 MINUTO

IAFG: petição escrita; quando há suspensão, 30 dias decadenciais; suspensão é facultativa; até 6 testemunhas; nem todo estável exige inquérito; improcedência pode reintegrar sem reconvenção.

Rescisória: ação autônoma; decisão transitada; fundamento taxativo; tribunal competente; 2 anos; prova nova tem regra própria; prova do trânsito é indispensável; depósito trabalhista de 20%, quando devido; revelia sem confissão; tutela provisória pode suspender a decisão.

9. O QUE DECORAR

1. IAFG: 30 dias da suspensão, petição escrita, até 6 testemunhas por parte.
2. Suspensão é faculdade; sem suspensão há divergência doutrinária preservada.
3. Nem toda estabilidade exige IAFG.
4. Rescisória não é recurso.
5. Fundamentos do art. 966 trabalhados em F17.
6. Prazo geral de 2 anos.
7. Prova nova: 2 anos da descoberta + limite máximo de 5 anos.
8. Depósito de 20% quando exigível.
9. Súmula 192: identificar a última decisão de mérito.
10. Revelia não gera confissão; rescisória não suspende automaticamente o julgado.

10. PEGADINHAS

- contar os 30 dias do IAFG da falta grave, e não da suspensão;
- afirmar que a suspensão é obrigatória;
- exigir IAFG para todo empregado estável;
- limitar as testemunhas do IAFG a 3 por parte;
- tratar rescisória como recurso;
- dizer que toda decisão sem mérito é irrevogável;
- usar suspeição como se fosse impedimento;
- admitir reexame livre de fatos e provas no inciso V;
- chamar documento conhecido e negligenciado de prova nova;
- aplicar depósito de 5% do CPC em vez da regra trabalhista de 20%;
- afirmar que a revelia gera confissão na rescisória;
- afirmar que o ajuizamento suspende automaticamente a decisão rescindenda.

LACUNAS / VERIFICAÇÃO FUTURA

- Código Gran das duas apostilas: não identificado.
- IAFG sem suspensão: divergência doutrinária 2 anos x 5 anos, preservada sem escolha externa.
- Súmulas/OJs do material de 2023: não atualizadas nesta etapa.
- Depósito prévio e Súmula 409: pontos prioritários para futura auditoria de atualidade.

11. 5 QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1 — Fácil/Média. Um empregador suspendeu empregado estável em hipótese na qual o IAFG é exigido. Segundo o conteúdo validado do M19, a reclamação deve ser:

- A) oral, em 8 dias da falta.
- B) escrita, em 30 dias da suspensão.
- C) escrita, em 30 dias da falta, ainda que não haja suspensão.
- D) oral, em 30 dias da suspensão.
- E) escrita, em 2 anos da suspensão.

Questão 2 — Fácil/Média. No IAFG, o número máximo de testemunhas que cada parte pode indicar, conforme a fonte trabalhada, é de:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 4.
- D) 5.
- E) 6.

Questão 3 — Média. Sobre decisões rescindíveis, assinale a alternativa correta conforme F17:

- A) Somente sentenças de mérito podem ser rescindidas.
- B) Toda decisão sem mérito é irrevocável.
- C) Decisão sem mérito pode ser rescindível quando impedir nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente.
- D) Adjudicação meramente homologada é sempre rescindível.
- E) A homologação de cálculos nunca pode ser rescindida.

Questão 4 — Média. Na ação rescisória trabalhista, a regra específica de depósito prévio destacada por F17 corresponde a:

- A) 5% do valor da causa em qualquer situação.
- B) 10% do valor da causa.
- C) 15% do valor da causa.
- D) 20% do valor da causa, quando exigível.
- E) inexistência de depósito prévio no processo do trabalho.

Questão 5 — Difícil. Um recurso de revista não foi conhecido pelo TST. Contudo, para concluir pelo não conhecimento, o órgão examinou questão de direito material nos termos descritos pela Súmula 192. Para definir a competência da ação rescisória, o dado decisivo é:

- A) a expressão formal “não conheço”, que sempre preserva a competência do TRT.
- B) a existência ou não de exame de mérito pelo TST, ainda que sob rótulo formal de não conhecimento.
- C) o valor da causa originária.
- D) a existência de depósito recursal.
- E) a data em que o recurso de revista foi protocolado.

GABARITO COMENTADO

Questão 1 — alternativa B.

O art. 853, conforme F18, exige reclamação escrita em 30 dias contados da suspensão. A pegadinha é contar da falta grave ou admitir forma oral.

Questão 2 — alternativa E.

No inquérito, a exceção trabalhada no art. 821 permite até 6 testemunhas por parte. A pegadinha é aplicar automaticamente o limite ordinário de 3.

Questão 3 — alternativa C.

F17 preserva as exceções do art. 966, § 2º. A pegadinha é absolutizar a regra de que apenas decisões de mérito são rescindíveis.

Questão 4 — alternativa D.

A fonte aplica a regra específica do art. 836 da CLT: 20% do valor da causa, quando o depósito for exigível. A pegadinha é importar automaticamente os 5% do CPC.

Questão 5 — alternativa B.

A Súmula 192 exige olhar para o conteúdo da decisão: se o TST efetivamente examinou o mérito na hipótese descrita pelo verbete, isso pode deslocar a competência rescisória ao próprio TST. A pegadinha é se prender apenas ao rótulo formal de “não conhecimento”.